



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di ... tanggal ..., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan ..., beralamat di ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, alamat *e-mail* : ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Arry Sakurianto, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II Nomor 88 Lantai 2, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat *e-mail* arrysakuriantosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 dalam register Nomor 150/SK/Leg.Pdt/2026/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di ... tanggal ..., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan ..., beralamat dahulu di ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, beralamat sekarang di ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, alamat *e-mail* : ..., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 April 2026 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 April 2026 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2026 dan diterima oleh orang serumah dengan Tergugat bernama ... pada tanggal 2 Mei 2026, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sama dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor ... atas nama PENGGUGAT tertanggal ...;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sama dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor ... antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal ...;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sama dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
tertanggal ...;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sama dengan aslinya
Kartu Keluarga nomor ... atas nama Kepala Keluarga
TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal
...;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang
telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut,
Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang
diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat
TERGUGAT karena mempunyai hubungan keluarga jauh dengan
Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
secara adat istiadat orang tionghoa pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada
tanggal ...;
- Bahwa saat awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
yang sekarang sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ialah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat bekerja tetapi uangnya digunakan untuk main judi dan minum alkohol;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat ialah apabila ada pekerjaan baru Tergugat bekerja, keseharian Tergugat yang Saksi lihat hanya nongkrong di warung dan main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2026 karena Tergugat diusir oleh Penggugat karena tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat masih lajang, yang Saksi ketahui sejak lajang Tergugat suka main judi dan minum alkohol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang tionghoa pada tahun 2009, selanjutnya melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha di Vihara Budha ... pada tanggal ... dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal ...;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya mengenal Tergugat TERGUGAT, dan Saksi tidak mengenal Penggugat PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat ialah apabila ada pekerjaan baru Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2026, Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat beberapa bulan yang lalu, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat bercerita bahwa ia sudah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi karena Saksi pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah punya pasangan lain atau belum;
- Bahwa terhadap Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Tergugat bekerja di bengkel dan bangunan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada intinya para saksi yang dihadirkan telah menerangkan sesuai dengan apa yang telah didalilkan dalam surat gugatan, untuk itu Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatan dan tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga yang dibina sudah tidak harmonis dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2025, yang dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu mementingkan diri sendiri, sering marah tanpa alasan jelas, kecanduan bermain judi, serta suka pergi dan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkarinan antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang Tionghoa pada tahun 2009, yang kemudian dilanjutkan di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Budha ... pada tanggal ... dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal ..., sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung



Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, dikaitkan dengan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini telah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak awal tahun 2026 karena Tergugat diusir oleh Penggugat. Para saksi menerangkan bahwa penyebab utama perselisihan tersebut adalah masalah ekonomi dan kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat yang bekerja serabutan di bengkel dan bangunan (apabila ada pekerjaan baru bekerja) menggunakan uang hasil kerjanya untuk bermain judi dan mengonsumsi minuman beralkohol. Saksi Kesatu Penggugat juga menerangkan bahwa kebiasaan buruk Tergugat bermain judi dan minum alkohol ini bahkan sudah terjadi sejak Tergugat masih lajang;

Menimbang, bahwa Saksi Kesatu Penggugat juga menegaskan bahwa pihak keluarga telah berupaya melakukan mediasi guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka dapat diselamatkan, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika dilihat terhadap relaas panggilan yang telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



disampaikan kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut, namun tidak pula terlihat upaya dari Tergugat untuk menggunakan haknya dengan datang menghadiri persidangan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya secara harmonis, di mana di antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi akibat Tergugat yang gemar bermain judi, meminum alkohol, serta melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Tergugat dalam keseluruhan pertimbangan *a quo* merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan *a quo*, oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya tanpa mengubah maksud dari petitum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut akan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan kewenangannya, oleh karena itu **Petitem Ketiga Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan pula dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitem Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi pula ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang mengatur perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perceraian itu terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian. Oleh karenanya dengan memperhatikan petitem alternatif dalam gugatan Penggugat yaitu "Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*)", maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar mengenai pertimbangan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan anak dari Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis Hakim meneliti bukti P3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta yaitu dari perkawinan para pihak tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di ... pada tanggal ..., sekarang sudah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, namun demikian apabila berpedoman pada Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur seorang ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, begitu pula terhadap seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut menjadi tanggung jawab dari bapak, dan apabila ternyata bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dibantu oleh ibu untuk memikul biaya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Kedua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat setelah Tergugat diusir keluar dari rumah sejak awal tahun 2026. Lebih lanjut, di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa baik Penggugat selaku ibu kandung dari anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut maupun Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut telah dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anak tersebut, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap **Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, serta memelihara, mendidik, dan memberikan biaya yang diperlukan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan ini yaitu Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu dinyatakan gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal ..., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam Register Akta Perceraian, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan kewenangannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARANI WULAN, S.H., M.Kn., dan SIGIT HARTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw tanggal 20 April 2026, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARTONO, S.H., dan RICHARD OKTORIO NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw tanggal 25 Juni 2026, dibantu oleh NESY INDAH JANUARISMA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari itu juga, serta akan diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SIGIT HARTONO, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., M.H.

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2026/PN Mpw



RICHARD OKTORIO NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NESY INDAH JANUARISMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 42.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)